감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020 - 070	처분요구일자	2020. 10. 19.
처 분 종 류	시정		
관 계 부 서	♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥		
제 목	근로자 대표권 권한 행사방법 개선		

지 적 내 용

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥는 인천국제공항공사로부터 인천공항의 관리·운영 지원업무를 위탁받아 업무를 시행하고 있다.

「산업안전보건법」 제2조제5호에 '근로자 대표'란 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는자를 말한다고 명시되어 있고, 「산업안전보건법 시행규칙」 제73조제3항에서 산업재해조사표 작성시 근로자 대표의 확인을 받아야 하며, 그 기재 내용에 대하여 근로자대표의 이견이 있는 경우에는 그 내용을 첨부하도록 하고 있다. 다만, 근로자대표가 없는 경우에는 재해자 본인의 확인을 받아 산업재해조사표를 제출할 수 있도록 하고 있다.

한편, 근로자대표의 권한 위임가능여부에 대한 산업안전보건법 질의회시집(안정 68307-825, 2003.10.7.)에 따르면 「산업안전보건법」에서는 근로자 대표의 권한 위임을 제한하는 규정이 없고, 동 입회가 성격상 본인 스스로 의사결정을 해야 하는 일신전속적인 행위 또한 아니기 때문에 노조가 조합규약 또는 총회 의결 등으로 노조위원장의 권한 위임을 별도로 제한하고 있지 않다면 동 권한을 위임할 수 있다고 보아야 할 것이며, 수임인은 당해 사업장에 소속한 근로자로서 근로자의 이익(의사)을 대표 또는 주장할 수 있는 지위에 있는 자라면 무방하다고 할 수 있다고 하였다.

따라서, 산업재해조사표에 따른 근로자대표의 권한의 경우에도 근로자대표로부터 위임을 받은 경우 행사가 가능한 것으로 판단된다.

하지만, ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥에서는 근로자 대표 권한을 개별적으로 위임받거나, 노동조합 규약, 단체협약 등에서 별도로 대표권한의 위임에 관한 사항이 명문화 되어 있지 않음에도 불구하고, 각 사업소 지회장의 확인을 받고 있었으며, 일부 산업재해건에 대해서는 근로자 대표가 존재함에도 불구하고, 재해자 본인의 확인서명을 받아 산업자해조사표를 작성하여 제출함으로써 근로자 대표 권한행사와 관련하여 분쟁이 발생될 우려가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥에서는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 사장은 근로자 대표 권한 확인이 필요한 경우 근로자 대표의 확인을 받도록 하고, 대표권한 위임이 필요한 경우 적법한 절차를 거쳐서 행사하도록 조치하시기 바랍니다.**(시정)**

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략